

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4863/2537

ธนาคาร มหานคร จำกัด
นาย สม พงษ์ ชัยยะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 655, มาตรา 680, มาตรา 683, มาตรา 691, มาตรา 856

จำเลยที่ 1 ทำบันทึกเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี และเพิ่มหลักประกันเป็น 320,000 บาท มีจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันโดยมีสมุดเงินฝากประจำเป็นประกัน ถือว่าจำเลยที่ 3 มีเจตนาทำสัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยที่ 1 ตามวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีครั้งหลังจำนวน 320,000 บาท แม้สัญญาค้ำประกันจะมีข้อความว่าผู้ค้ำประกันตกลงยอมค้ำประกันผู้กู้ที่ได้กู้เงินจำนวน 320,000 บาท และดอกเบี้ยกับค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่โจทก์ต้องจ่ายเงินไปในการบังคับชำระหนี้จำนวนที่ค้างอยู่นั้นไม่ว่ายอดหนี้ตามบัญชีจะต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญาก็ตาม ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้น ก็ตาม ก็มีความหมายแต่เพียงว่าผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกหนี้ในวงเงินที่กู้ และการที่จำเลยที่ 3 นำสมุดเงินฝากประจำมอบไว้แก่โจทก์เป็นประกันหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันแต่ละคราว ก็ด้วยเจตนาที่จะให้เป็นหลักประกันในการทำสัญญาค้ำประกันเท่านั้นแม้ตามสัญญาจํานำสิทธิตามตราสารสมุดคู่ฝากเงินฝากประจำจะมีข้อความว่าผู้จํานำตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้สิทธิในเงินตามสมุดเงินฝากที่จํานำหักกลบลบหนี้ในหนี้สินที่ลูกหนี้ซึ่งผู้จํานำจะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้จํานำหรือผู้ค้ำประกัน แทนลูกหนี้ได้ทันที และเมื่อหักกลบลบหนี้แล้วหากลูกหนี้ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่อีก ผู้

จำหน่ายลงยินยอมเข้ารับเป็นผู้ค้ำประกันเงินที่เหลือค้าง และตกลงรับผิดชอบกับลูกหนี้ในอันที่จะชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนตามสัญญาที่ลูกหนี้ได้เป็นหนี้ธนาคารอยู่นั้นก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวทำในวันเดียวกันกับที่ทำสัญญาค้ำประกันแสดงว่าเป็นการนำหลักประกันมามอบแก่โจทก์เพิ่มเติมจากการทำสัญญาค้ำประกัน หาใช่เป็นการค้ำประกันขึ้นใหม่โดยไม่จำกัดจำนวนไม่ หลังจากวันครบกำหนดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วไม่มีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีอีก คงมีแต่รายการติดดอกเบี้ยของโจทก์และการนำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้เพียงอย่างเดียว ไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นอีกต่อไป คงมีสิทธิติดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2518 จำเลยที่ 1 ได้ขอกู้เบิกเงินเกินบัญชีมีจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ได้นำสมุดเงินฝากประจำมาจำหน่ายไว้กับโจทก์ โดยตกลงว่ายอมให้โจทก์หักเงินฝากมาชำระหนี้ได้ จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มวงเงินหลายครั้ง และมีการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีหลายครั้งจำเลยที่ 3 ได้ค้ำประกันเพิ่มอีก จำเลยที่ 1 ได้เดินสะพัดบัญชีเรื่อยมา โจทก์หักทอนบัญชีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 551,874.70 บาท โจทก์ติดดอกเบี้ยไม่ทบต้น อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ถึงวันฟ้องได้เป็นดอกเบี้ย 150,593.76 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้จำนวน 702,468.70 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันผู้ใดไว้ต่อโจทก์
จำเลยที่ 3 เคยทำสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารสมุดคู่ฝากเงินฝากประจำของธนาคาร
โจทก์ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องชำระแก่โจทก์ในวงเงินเพียง
200,000 บาทและโจทก์ได้นำเงินฝากตามหลักฐานในสมุดคู่ฝากเงินฝากประจำดัง
กล่าวหักกลบลบหนี้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งค้างชำระแก่โจทก์แล้วจำเลยที่ 3 จึงไม่มีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบหนี้ใด ๆ แก่โจทก์อีก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 702,468.46 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 551,874.70 บาท นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม
2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบใช้เงินจำนวน
50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20
มีนาคม 2524 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2525 และเมื่อได้ยอดเท่าใด จำเลยที่ 2 ต้อง
ชดใช้ดอกเบี้ยในจำนวนเงินดังกล่าวต่อไปอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 29
มิถุนายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบใช้เงิน
จำนวน 188,967.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 18
มิถุนายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน
จำนวน 702,468.46 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน
551,874.70 บาท นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ทำบันทึกเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีและเพิ่มหลักประกันเป็น 220,000 บาท และ 320,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.21 และ จ.23 มีจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 โดยมีสมุดเงินฝากประจำเป็นประกันตามเอกสารหมาย จ.22 และ จ.24 ตามลำดับนั้นปรากฏตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 ว่าเป็นแบบพิมพ์มีข้อความเหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะวันที่ทำสัญญาและจำนวนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 3 ค้ำประกันเท่านั้น โดยตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.16 ระบุจำนวนเงินไว้ 100,000 บาท ส่วนสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.17 ระบุจำนวนเงินไว้ 320,000 บาท จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 3 มีเจตนาทำสัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยที่ 1 ตามวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีครั้งหลังจำนวน 320,000 บาท เท่านั้น เพราะถ้าหากถือว่าตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นการค้ำประกันโดยไม่จำกัดวงเงินแล้ว การที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในครั้งหลัง จำเลยที่ 3 ก็ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาค้ำประกันเพิ่มเติมซึ่งมีข้อความเหมือนกันอีก 1 ฉบับ แต่อย่างไรก็ดีเพราะสัญญาค้ำประกันฉบับแรกย่อมเป็นการค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยไม่จำกัดวงเงินได้อยู่แล้ว ดังนี้ แม้สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.17 ข้อ 1 จะมีข้อความว่า ผู้ค้ำประกันตกลงยอมค้ำประกันผู้กู้ที่ได้กู้เงินจำนวน 320,000 บาท และดอกเบี้ยกับค่าธรรมเนียมค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่โจทก์ต้องจ่ายเงินไปในการบังคับชำระหนี้จำนวนที่ค้างอยู่นั้น ไม่ว่ายอดหนี้ตามบัญชีจะต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญาก็ตาม ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้นก็ตาม ก็มีความหมายแต่เพียงว่าผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี้ในวงเงินที่กู้ โดยจะอ้างสิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากผู้กู้ อาทิ เช่น ยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ หรือเกลี้ยให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้เท่านั้น มิได้หมายความว่า จะต้องร่วมรับผิดในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้โดย

ไม่จำกัดจำนวน และการที่จำเลยที่ 3 นำสมุดเงินฝากประจำมอบไว้แก่โจทก์เป็นประกันนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันแต่ละคราวก็ด้วยเจตนาที่จะให้เป็นหลักประกันในการทำสัญญาค้ำประกันเท่านั้นแม้ตามสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารสมุดคู่ฝากเงินประจำเอกสารหมายเลข.22 และ จ.24 ข้อ 2 จะมีข้อความว่า ผู้จำนำตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้สิทธิในเงินตามสมุดเงินฝากที่จำนำหักกลบลบหนี้ในหนี้สินที่ลูกหนี้ซึ่งผู้จำนำจะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้จำนำหรือผู้ค้ำประกันแทนลูกหนี้ได้ทันที และเมื่อหักกลบลบหนี้แล้วหากลูกหนี้ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่อีก ผู้จำนำตกลงยินยอมเข้ารับเป็นผู้ค้ำประกันเงินที่เหลือค้าง และตกลงรับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้ในอันที่จะชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนตามสัญญาที่ลูกหนี้ได้เป็นหนี้ธนาคารอยู่นั้นก็ตามแต่สัญญาดังกล่าวทั้งสองฉบับทำในวันเดียวกันกับที่ทำสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมายเลข จ.16 และ จ.17 แต่ละฉบับตามลำดับ แสดงว่าเป็นการนำหลักประกันมามอบแก่โจทก์เพิ่มเติมจากการทำสัญญาค้ำประกัน หาใช่เป็นการค้ำประกันขึ้นใหม่โดยไม่จำกัดจำนวนไม่

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปคือ จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข จ.30 ว่า นับแต่จำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.17 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2527 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี และนำเงินเข้าหักทอนบัญชีตลอดมา บางครั้งมียอดหนี้สูงกว่าวงเงินค้ำประกันของจำเลยที่ 3 บางครั้งก็ต่ำกว่า ครั้งสุดท้ายที่มียอดต่ำกว่าคือวันที่ 20 สิงหาคม 2527 หลังจากนั้นคือวันที่ 22 สิงหาคม 2527 มีการถอนเงินออกจากบัญชีจนเป็นหนี้ถึง 466,257.29 บาท สูงกว่าวงเงินค้ำประกันของจำเลยที่ 3 และหลังจากนั้นก็มียอดหนี้สูงกว่าวงเงินค้ำประกันของจำเลยที่ 3 มาโดยตลอดจำเลยที่ 3 จึงมีความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเต็มตามวงเงินพร้อมดอกเบี้ยทบต้นที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีนับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2527 นั้นเป็นต้นไปในอัตราร้อยละ

15 ต่อปีตามฟ้อง แต่หลังจากวันครบกำหนดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว ไม่มีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีอีก คงมีแต่รายการคิติดอกเบี้ยของโจทก์และการนำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้เพียงอย่างเดียวไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 แต่อย่างไรโจทก์จึงไม่มีสิทธิคิติดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 อีกต่อไป คงมีสิทธิคิติดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวแบบไม่ทบต้น นับแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2527 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2529 ที่โจทก์นำเงินฝากของจำเลยที่ 3 ที่มอบให้โจทก์ไว้เป็นหลักประกันดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 230,335.18 บาท มาหักทอนบัญชี โดยให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักชำระดอกเบี้ยที่คำนวณได้ หากมีเหลือก็ให้หักชำระเงินต้น แล้วให้คิติดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ยังคงเหลือในอัตราดังกล่าว นับแต่วันนั้นต่อไปจนกว่าจำเลยที่ 3 จะชำระหนี้เสร็จสิ้น แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากจำเลยที่ 3 ฎีกา โดยขอรับผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งจำเลยที่ 3 พอใจและมีได้อุทธรณ์โต้แย้งมาแต่ต้น ปราบฎว่าศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 3 รับผิดในส่วนดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 ดังนั้นแม้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจะมีมากกว่าแต่ก็เห็นสมควรให้เป็นไปตามนั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับจำเลยที่ 3 ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สนัด หมายสวัสดิ์-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น